



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.007012/2016-60 SUMÁRIO

PROPONENTES [\[1\]](#):

- 1) GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A; e
- 2) AFONSO ARNO ARNHOLD.

IRREGULARIDADES DETECTADAS:

Descumprimento do regulamento do Fundo BRS IPCA Institucional FI Renda Fixa Crédito Privado e infração ao disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM nº 409/2004, vigente à época dos fatos.

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, o valor total de **R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais)**, da seguinte forma:

- 1) GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais); e
- 2) AFONSO ARNO ARNHOLD - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM SEI 19957.007012/2016-60 RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (doravante denominada "GENIAL INVESTIMENTOS") anteriormente denominada Geração Futuro Corretora de Valores S.A. (doravante denominada "Geração Futuro"), na qualidade de Administradora de Fundos de Investimento, e AFONSO ARNO ARNHOLD (doravante denominado "AFONSO ARNO"), na qualidade de Responsável

pelas atividades junto à Administradora, nos autos do Processo Administrativo ("PA") CVM SEI 19957.007012/2016-60, **previamente à lavratura de Termo de Acusação** pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN").

DA ORIGEM

2. O Processo se iniciou a partir de comunicação realizada por empresa de Auditoria Independente que, ao auditar as demonstrações contábeis relativas ao período encerrado em 31.12.2014 do BRS IPCA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ("BRS FI"), administrado, à época, por Geração Futuro, constatou operações atípicas realizadas com partes relacionadas ao gestor^[2] do Fundo, sem respeitar o inciso I do art. 65-A da IN CVM nº 409/2004.

DOS FATOS

3. O BRS FI apresentava em sua carteira Cédulas de Crédito Bancário ("CCBs") com valor nominal de R\$ 5 milhões de emissão de determinada Instituição Financeira cuja devedora era uma empresa do setor de empreendimentos imobiliários que tinha como um dos representantes e avalista sócio da gestora do Fundo, O.M.C.

4. De acordo com a SIN, da análise do processo há indícios de que houve descumprimento, pela gestora, do regulamento do Fundo em tela e de dispositivos da Instrução CVM nº 409/2004 ("ICVM 409"), vigente à época dos fatos, assim como a GENIAL INVESTIMENTOS teria descumprido com o seu dever de fiscalizar o gestor contratado pelo Fundo.

5. Ao ser questionada pela Área Técnica, a gestora esclareceu ter adotado o mesmo padrão de diligência adotado na gestão do próprio patrimônio, e que teria sido ainda mais exigente com as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez do investimento do Fundo, tendo apresentado, visando corroborar a sua alegação: demonstrações financeiras do período, laudo de avaliação, relatório de *Rating* (preliminar e definitivo), entre outras informações.

6. Adicionalmente, a gestora destacou que: (i) a operação teria sido realizada a preços de mercado conforme Laudo de avaliação do imóvel e Avaliação para fins de comercialização, que descreve o valor da área do empreendimento, sendo esta garantia real da Operação, e que foi respeitada a política de investimento do Fundo em seu art. 17 quanto aos limites por emissor; e (ii) o ativo teria sido adquirido no mercado primário e precificado conforme a escritura de emissão da CCB, bem como a sua marcação era realizada pela curva e classificado como mantida até o vencimento.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

7. De acordo com a SIN:

(i) as demonstrações financeiras de 31.12.2014, relativas à empresa do setor de empreendimentos imobiliários, apresentavam relatório dos auditores independentes emitido com ressalva, bem como prejuízo de R\$ 587 mil e patrimônio líquido negativo de R\$ 586 mil, gerados, substancialmente, por despesas administrativas, que representaram 10% do valor de emissão da CCB, sendo que, conforme consta da nota explicativa nº 4, o Administrador não obteve documentação que evidenciasse e suportasse tais despesas;

(ii) o Laudo de Avaliação informava que a região onde se encontra o imóvel era representada por categorias de imóveis de baixa renda, tendo a gleba sido avaliada em R\$ 6.242 mil;

(iii) a CCB apresentava como garantia instrumento particular de promessa de alienação fiduciária de imóvel em garantia, cujo valor de mercado atribuído, em 10.08.2014, foi de R\$ 4.080 mil, sendo que, em julho/2015, o administrador atualizou o Registro de Imóveis e o valor de mercado do imóvel, garantia da operação, foi estimado em R\$ 1.500 mil, conforme informado na nota explicativa nº 4 anexa às demonstrações contábeis do Fundo;

(iv) em 03.08.2015, a agência classificadora de risco contratada reafirmou a nota anteriormente atribuída à CCB, brBB em escala nacional, o que demonstra que as garantias são insuficientes, o risco de crédito é relevante e a capacidade de pagamento do crédito é baixa;

(v) o prazo previsto para o início das obras seria de 18 a 24 meses. Apesar de o gestor ter informado que fazia acompanhamentos de cronogramas com visitas in loco, não foi encaminhada informação a respeito; e

(vi) o parecer da Auditoria Independente (citada no parágrafo 2º), datado de 28.03.2016, sobre as demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2014, foi emitido com abstenção de opinião, devido ao fato de o ativo não apresentar cotação no mercado disponível, tendo sido valorizado com base na taxa de juros intrínseca do ativo. Assim, considerando a limitação de escopo na obtenção de evidência de auditoria suficiente e apropriada com relação à natureza econômica da transação, capacidade e situação financeira do emissor e garantia relacionada ao título naquela data, não havia sido possível determinar se havia necessidade de constituição de provisão para perdas sobre o valor recuperável do investimento e qual seria o impacto sobre o patrimônio líquido e resultado do Fundo em 31.12.2014.

8. De acordo com Despacho do SIN no processo:

(i) a aquisição teria infringido o disposto no artigo 16, §2º, do regulamento, o qual exige a aquisição apenas de ativos de crédito privado "considerados de baixo risco de crédito, com base, dentre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco de crédito", o que estaria em desacordo com a nota brBB em escala nacional atribuída à emissão, o que significa, segundo a metodologia da própria agência, que "as garantias são insuficientes, o risco de crédito é relevante e a capacidade de pagamento dos crédito é baixa", além de o fato de se tratar de emissor com "prejuízo de R\$ 587 mil e Patrimônio Líquido negativo de R\$ 586 mil";

(ii) a compra da CCB também teria infringido o disposto no art. 17, III e IV, do regulamento, pois, no primeiro demonstrativo de composição da carteira do fundo no qual o ativo aparece (setembro de 2014), por exemplo, consta que a CCB representava mais de 50% do patrimônio do fundo;

(iii) além do descumprimento do regulamento, a aquisição também infringiu o art. 86, IV c/c art. 86, §2º, ambos da então vigente ICVM 409 (que repetiam os limites mencionados do regulamento), sendo que, à época da aquisição, o fundo era dedicado a investidores qualificados e somente em novembro/2014 o público-alvo foi alterado para investidores com aplicação mínima de R\$ 1 milhão, o que, apenas a partir de então, permitiria ao gestor a aquisição do ativo em tais circunstâncias; e

(iv) o gestor teria descumprido o regulamento e o disposto na ICVM 409 e o

administrador, devido à falta de diligência na fiscalização do gestor, teria descumprido o art. 65, XV, da ICVM 409, vigente à época.

DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

9. Instados a se manifestarem, os PROPONENTES apresentaram, junto com suas respostas, proposta^[3] para celebração de Termo de Compromisso, na qual propuseram pagar à CVM o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, GENIAL INVESTIMENTOS e AFONSO ARNO ARNHOLD.

10. Adicionalmente, a GENIAL INVESTIMENTOS alegou que: (i) não mais figurava como administradora do Fundo desde 26.08.2015, e que devido a isso a irregularidade teria cessado; e (ii) teria diligenciado pela realização da Assembleia Geral de Cotistas para deliberar sobre a alteração estatutária, aumentando os limites de concentração de carteira previstos no regulamento do fundo, sendo que, em 17.11.2014, os cotistas teriam deliberado, por unanimidade, alterar o artigo 17, itens III e IV, do regulamento do BRS FI, de modo a ajustá-lo aos limites de carteira observados, à época, de modo que a irregularidade teria sido corrigida.

DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE

11. Em razão do disposto na Instrução CVM nº 607/19 (art. 83), conforme Parecer nº 00040/2020/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU, complementado pela NOTA nº 00044/2020/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM - PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo **opinado pela inexistência de óbice legal à celebração de Termo de Compromisso**.

12. Em relação aos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades) do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou:

“(...) Nesta Casa, fixou-se o entendimento de que ‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’(...)”

No Memorando nº 9/2020-CVM/SIN/GSAF (...) a r. **SIN esclarece que as irregularidades cessaram, (...)**

Dessa forma, conclui-se que foi atendido o primeiro requisito legal.

(...)

No que diz respeito às CCB's adquiridas pelo BRS IPCA (Processo SEI CVM nº 19957.007012/2016-60), a r. SIN informa que as cédulas foram vendidas pelo fundo, não sendo possível afirmar que os cotistas tenham sofrido prejuízo. **Assim, não há óbice legal à solução consensual.” (grifado)**

DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

13. O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”), em reunião realizada em 15.09.2020^[4], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso

apresentada, considerando: (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19 (“ICVM 607”); (ii) a fase na qual se encontra o processo; (iii) o histórico dos PROPONENTES [5]; e (iv) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de suposta infração ao disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM nº 409/2004, como, por exemplo, no PAS SEI 19957.010074/2017-30 (decisão do Colegiado de 04.12.2018, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20181204_R1/20180412_D1232.html) [6], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela.

14. Assim, consoante faculta o disposto no §4º do art. 83 da Instrução CVM nº 607/19, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada e sugeriu o seu aprimoramento para a assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais), em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador, divididos da seguinte forma:

(i) GENIAL INVESTIMENTOS - R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais); e

(ii) AFONSO ARNO - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

15. Cabe esclarecer que o Comitê considerou R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) como sendo o valor base para negociação, tendo aplicado um desconto de 20% (vinte por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente, para AFONSO ARNO e GENIAL INVESTIMENTOS, em razão da fase na qual o processo se encontra e do histórico dos PROPONENTES.

16. A esse respeito, para definir o *quantum* a ser negociado, o Comitê utilizou a mesma lógica adotada no PA 19957.010231/2019-79, que havia sido apreciado pelo órgão na reunião de 22.09.2020 e que foi objeto de deliberado do Colegiado em 22.12.2020 (disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-aceita-acordo-com-santander-brasil-gestao-de-recursos-ltda-e-diretor-responsavel>).

17. Tempestivamente os PROPONENTES aderiram ao proposto pelo Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

18. O artigo 86 da Instrução CVM nº 607/19 estabelece, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, a colaboração de boa-fé, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

19. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

20. À luz do acima exposto, em deliberação realizada em 01.12.2020 [7], o CTC entendeu que o caso em tela poderia ser encerrado por meio de Termo de Compromisso, tendo em vista, em especial, (i) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19 (“ICVM 607”); (ii) a fase na qual se encontra o

processo; (iii) o histórico dos PROPONENTES [8]; e (iv) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de suposta infração ao disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM nº 409/2004, como, por exemplo, no PAS SEI 19957.010074/2017-30 (decisão do Colegiado de 04.12.2018, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2018/20181204_R1/20180412_D1232.html) [9].

21. Assim, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, o Comitê, em deliberação ocorrida em 01.12.2020 [10], entendeu que o encerramento do presente caso por meio da celebração de Termo de Compromisso, com assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio do seu órgão regulador, no valor total R\$ 412.500,00 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais), dos quais R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais) correspondem à GENIAL INVESTIMENTOS e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a AFONSO ARNO, afigura-se conveniente e oportuno, sendo suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida.

DA CONCLUSÃO

22. Em razão do acima exposto, o Comitê de Termo de Compromisso, em deliberação ocorrida em 01.12.2020 [11], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** e **AFONSO ARNO ARNHOLD**, sugerindo a designação da Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) para o atesto do cumprimento da obrigação assumida.

Relatório finalizado em 22.01.2020.

[1] Não consta proposta dos gestores dos fundos de investimento e dos seus respectivos diretores responsáveis pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

[2] O qual também se tornou administrador a partir de 03.11.2015.

[3] Na ocasião a GENIAL INVESTIMENTOS apresentou proposta conjunta e global para celebração de compromisso envolvendo também o PA 19957.009742/2018-67, tendo oferecido R\$ 40 mil para encerrar o PA 19957.007012/2016-60 e R\$ 65 mil para encerrar o PA 19957.009742.2018-67, dos quais R\$ 40 mil seriam honrados pela pessoa jurídica, e R\$ 25 mil pelo seu então diretor, E.A.M.

No entanto, em razão do óbice apontado pela PFE/CVM em relação ao PA 19957.009742/2018-67, em decorrência da existência de prejuízos cujos ressarcimentos não estavam contemplados pela proposta, na reunião de 15.09.2020, o Comitê decidiu analisar os processos separadamente, tendo deliberado por opinar junto ao Colegiado pela rejeição do PA 19957.009742/2018-67 e abrir negociação para o PA 19957.007012/2016-60, razão pela qual, em 22.10.2020, foi apresentado pedido de desistência da proposta de Termo de Compromisso relacionada ao PA 19957.009742/2018-67.

[4] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SEP, SSR, SMI e SNC e pelo substituto da SPS.

[5] AFONSO ARNO não consta em processos sancionadores instaurados pela CVM. GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A. (GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.) também figura nos seguintes processos: (i) PAS RJ2006/01325 - por infração ao disposto no art. 48, III e IV, e art. 50 da ICVM 400, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da U.O.S.A. em dezembro/2005 e no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de emissão da I.M. em janeiro/2006. Arquivado por cumprimento de TC; (ii) PAS RJ2007/02078 - por infração ao art. 75, art. 76, II e III, da ICVM 409. Julg. CRSFN em 21.10.2014 (Acórdão 11369/14). Transitada em julgado; (iii) PAS RJ2009/02382 - por infração ao art. 76, III, IV e V, art. 77, e art. 79, II, todos da ICVM 409. Arquivado por cumprimento de Termo de Compromisso; (iv) PAS RJ2012/02338 - por infração ao disposto no art. 65, I, “a”, da ICVM 409 e ao art. 65, XIII c/c art. 65-A, I, ambos da ICVM 409. Julg. CRSFN em 26.07.2016 (Acórdão: 80/2016); (v) PAS 00011/2013 - por infração ao art. 16, VI, da ICVM 306, em razão da prática de “churning”. Desde 24.07.2018, no CRSFN aguardando julgamento de recursos; (vi) PAS RJ2013/01205 - por infração ao art. 30, §1º e art. 43 c/c art. 47, II, “b”, da ICVM 409. Arquivado por cumprimento de Termo de Compromisso; (vii) PAS 00004/2014 (TC RJ2016-5911) - por infração ao art. 23 da Lei nº 6.385/76 c/c o art. 3º da ICVM 306. Proibição Temporária; CCP 09/09/2019 - Encerrado/Extinto (Proposta de TC rejeitada pelo Colegiado em 20.10.2016); (viii) PAS RJ2015/03247 - por infração ao art. 65, I, “a”, da ICVM 409. Arquivado por Cumprimento de Termo de Compromisso.

Fonte: Sistema de Inquérito. Acesso em 15.09.2020.

[6] No caso concreto, a CVM celebrou Termo de Compromisso com uma administradora de fundos de investimento e seu diretor responsável pela administração de carteiras, acusados por infração ao art. 65, inciso XV, da Instrução CVM nº 409/04, por deixaram de cumprir o seu dever de fiscalizar a gestora contratada para prestar serviços a dois fundos administrados, permitindo que condutas inadequadas e contrárias a determinações da Instrução CVM nº 409 fossem utilizadas, bem como com a gestora e o seu diretor responsável por infração aos arts. 60, parágrafo único, e 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409, por não adotarem critérios equitativos para a alocação de ordens, entre dois fundos geridos, de operações de “*day-trade*” com contratos futuros de dólar, e por faltarem com o cuidado e a diligência necessários na gestão de fundos de investimento. Na ocasião, o CTC havia opinado pela rejeição da proposta em relação à gestora e o seu diretor e a aceitação da proposta da Administradora e seu diretor. No entanto, o Colegiado, acompanhando em parte o proposto pelo Comitê, decidiu aceitar todas as propostas de Termo de Compromisso, de modo que: (i) a gestora e seu diretor se comprometeram a pagar à CVM os valores de, respectivamente, R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e (ii) a Administradora e o seu diretor se comprometeram a pagar à CVM, cada qual, o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

[7] Deliberado pelos membros titulares da SPS, SNC e SSR e pelos substitutos da SGE, SEP e SMI.

[8] Idem N.E. nº 03. (Fonte: Sistema de Inquérito. Último acesso em 22.01.2020).

[9] Idem N.E. nº 04.

[10] Idem N.E. nº 06.

[11] Idem N.E. nº 06.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 05/02/2021, às 12:50, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 05/02/2021, às 12:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 05/02/2021, às 13:46, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula Aguiar, Superintendente**, em 05/02/2021, às 14:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Araujo Alves de Souza, Superintendente Geral Substituto**, em 05/02/2021, às 15:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 05/02/2021, às 16:34, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1188001** e o código CRC **E0C6FD64**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1188001** and the "Código CRC" **E0C6FD64**.*
